Công ty Trách nhiệm hữu hạn ABC **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

HĐLĐ số: **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Labour Contract

노동 계약서

Chúng tôi một bên là Ông: **Honda Yamaha** **Quốc tịch: Nhật B ản**

We are from one side *Nationality: (국적)*

Chức vụ : Giám đốc Passport No: **M 81733060**

Position:

Đại diện cho CÔNG TY TNHH ABC

Điện thoại:

On behalf of ABC Co.,Ltd

Địa chỉ : 112 Đồng Khởi, Đường Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address : 112 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Và một bên là Ông (Bà) : Dao Thanh Truc **Quốc tịch: Vietnam**

And from other side, Mr. / Ms. / Mrs. *Nationality:*

Sinh ngày: 18/08/1992

Date of birth:

Nghề nghiệp: Staff

Occupation :

Địa chỉ thường trú: ,,,

,

Permanent Address :

Số CMTND/ Hộ chiếu: 123456787 cấp ngày: 12/2/2022 tại : HCMC police

ID Card No.: issued on in

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Agree to sign this Labour Contract and engage to satisfy the following provisions

아래 내용의 노동 계약서에 만족하며, 이에 서명에 동의 합니다.

<u>Điều 1</u>: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

Article 1: Working term & job position

1.1.1. Loại hợp đồng lao động: Có thời hạn/ không xác định thời hạn

Type of Labour Contract : ☐ *Indefinite* ☐ *Definite (노동 계약 형태 : 비기간제/기간제)*

Từ ngày : **01/06/2015** **đến ngày**: (Thời gian tính từ ngày bắt đầu làm việc)

With definite term with probation period, commencing after performance review from until

1.1.2. Hai bên thống nhất kí kết hợp đồng với thời hạn như trên, đã bao gồm thời gian thử việc, sau khi đánh giá năng lực sẽ kí hợp đồng theo Quy định pháp luật Việt Nam.

The labour contract shall be made with the above term, which includes probation period and shall be renewed after reviewing employee evaluation.

상기 기간으로 계약 하기로 하고, 이 기간은 수습 기간을 포함하며, 업무 평가 후

베트남 법에 따라 재계약 한다.

- **Thử việc từ ngày :** **đến ngày :**

  With probation period from: *until*

1.1.3. Thời gian thử việc là 2 tháng, nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong vòng 1 tháng từ khi nhận đề nghị, công ty sẽ xem xét và có thể rút ngắn thời gian thử việc.

The probation period is for 2 months. As for an employee is qualified for probation standard under the laws of Vietnam and apply for the shorter term of probation term , the Company shall review and grant the employee the shorter term of probation in a month.

수습 기간은 2 개월로 한다. 단, 베트남법이 정하는 수습 기준에 따른자격을 갖추고, 본인이 신청할 경우에, 회사는 신청일 기준으로 1 개월 이내에, 이를 검토하여, 수습 기간을 단축할 수 있다.

1.1.4. Địa điểm làm việc tại:

At work site:

<u>Điều 2</u>: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Article 2: Working conditions

근무 조건

2.1.1. Thời giờ làm việc:

☐ **8 giờ/ ngày, 48 giờ/tuần**

Working time: 8 hours per day, 48 hours per week

근무 시간: 일일 8 시간, 일주 48 시간

8 giờ làm việc có 1 giờ nghỉ giữa chừng, thời gian nghỉ này không bao gồm trong thời gian làm việc.

1 hour of break time shall be given to 8 hour work between the working hours, but shall not be included as working time.

근무 시간은 8 시간 근무. 1 시간의 휴식 시간이 주어지며, 휴무 시간은 근무 시간에 포함되지 않는다

2.1.2. Khi giao ca người lao động phải bàn giao công việc không để ảnh hưởng đến công việc của bộ phận mình làm việc.

Fully responsible for thorough hand over on shift change, shall be subject to loss and damage due to negligence and irresponsibility of thorough hand over depending on working condition

근무 교대 시간에는 인수 인계를 철저히 하여, 부서 운영에 지장이 없도록 해야 하며,

인수 인계를 하지 않아서 생기는 호텔의 손해, 손실에 대해서는 본인이 책임을 져야 한다.

2.1.3. Những dụng cụ, thiết bị làm việc cần thiết theo điều kiện công việc và theo quy định của pháp luật phải trình lên và được cấp sau khi xem xét _

Equipments shall be provided under the relevant laws of Vietnam after requested by employee and reviewed by the Company.

업무에 필요한 장비는 업무여건 및 법규정에 따라 신청받고 검토후 제공한다.

Điều 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Article 3: Rights, obligations and benefits of the employee

직원의 권리, 의무 및 복리 혜택

3.1.1. Quyền lợi: *Rights 권리*

Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc

Means of transportation –employee's own transportation

3.1.2. Tổng thu nhập: 19,351,800 VNĐ

Total Income /총 급여:

3.1.2.1. Mức lương chính hoặc tiền công: 19,351,800 VNĐ

Main basic salary or wages : Gross salary of

통상급여: 동 (본금액은 보험가입 기준으로 근거한다)

a.Lương cơ bản: **19,351,800** ***VNĐ***

Basic salary/ 기본급:

b. Lương trách nhiệm, phụ cấp: **1 VNĐ**

Responsibility Allowance/ 직무 책임수당

3.1.2.2 .Thưởng sáng kiến : 1 VNĐ

*Incentive initiative/***아이디어 지원수당:** **VNĐ**

Thưởng sáng kiến công việc do công ty quyết định tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

Job Incentive initiative is decided by company depending on each individual

인센티브 및 성과금을 지급 할 경우, 회사에서 지급여부를 결정하며, 직원은 회사의 결정에 동의한다.

3.1.3. Hình thức trả lương: bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng

To be paid by Bank Account or Cash

지급 방식: 계좌 송금이나 현금

3.1.4. Lương được tính đến ngày cuối của tháng, trả lương vào ngày mồng 10 của tháng kế tiếp.

To be paid monthly on the 10th day of the following month after calculation of salary at the end of the given working month.

임금지급은 월말까지 정산하여, 다음달 10 일 지급한다.

3.1.5. Thuế thu nhập cá nhân công ty chịu trách nhiệm nộp hộ cho người lao động Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được đóng sau khi ký hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Employee social, health and unemployment insurance and the relevant company income tax will be carried and paid from the day of the signing of the labour contract by the Company on behalf of the employee according to the Laws of Vietnam.

회사 부담 소득세는 베트남 법에 따라서 회사에서 지불한다.사회보험 및 의료 보험, 실업보험은 베트남 법규정에 따라 계약 체결일로부터 가입한다.

3.1.6.Phí phục vụ theo kết quả kinh doanh của công ty. Trong tổng phí phục vụ chia cho nhân viên 80%,(còn lại 20% được đưa vào quỹ phúc lợi của nhân viên) mức phân chia sẽ dựa vào phương án của trưởng bộ phận, sau khi bàn bạc công ty sẽ quyết định.

Service Charge will be paid according to hotel's monthly business result. 80% of total amount of service charge will be distributed to employee and 20% of total amount of service charge will be used for employee welfare. Distribution calculation of service charge will be decided by department head and hotel management after discussion about distribution basis.

봉사료는 호텔의 월 영업 결과에 따른다. 봉사료 중 80%를 직원들에게 배분하며, 나머지 20%는 직원들의 복지 증진을 위하여 사용하며, 배분 기준은 부서장들이 제출한 안을 가지고, 논의하여, 회사에서 결정한다.

3.1.7. Nhân viên do lỗi của mình làm hỏng, thiệt hại đến trang thiết bị của công ty sẽ phải bồi thường và khấu trừ vào tiền thưởng.

Payment limitation on service charge. In case of loss and damage of equipment and facility due to negligence shall result in reduction of service charge payment.

본인의 부주의로 인한 호텔 장비, 손해, 손실에 대해서는 봉사료 지급에서 감한다.

3.1.8. Chế độ nâng lương: Theo Quy định của Công ty (sau khi đánh giá năng lực)

Salary Increment: shall be decided based on employee performance review

임금 인상 회사의 업무 평가 후 회사에서 결정한다.

3.1.9. Nhân viên không được tiết lộ về lương cũng như về việc tăng lương của mình, nếu vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của công ty. Vì sự phát triển của công ty sau khi đánh giá những đóng góp của bản thân, những cá nhân xuất sắc có thể được điều chỉnh lương.

Compensation package information shall be confidential. In case of violating the confidentiality, the rules of the Company apply. Salary shall be adjusted for the employees with excellent performance record for the growth of the Company.

본인의 기존 임금 및 임금 인상에 대한 사항을 누설해서 안되며. 이를 어길경우, 사규에 따른다. 회사의 발전을 위하여, 업무 평가 후 우수한 직원은 임금을 조정 할 수있다.

3.1.10. Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ Tết...): Thực hiện theo quy định Bộ luật lao động Việt Nam.

Annual full paid holidays (annual leave, public holidays, and personal leave: Following the Regulations of Vietnam Labour Law Code)

매년 휴일 수당 (년차, 공휴일, 개인 휴가는 베트남 법 조항에 따른다)

3.1.11. Chế độ đào tạo:

Orientation Training: 오리엔테이션 교육

3.1.12. Những thoả thuận khác:

Other agreements: 기타

3.1.13. Trường hợp nghỉ không xin phép, đến muộn, về sớm theo từng tình huống sẽ trừ vào tiền thưởng (theo bản cam kết đính kèm).

In case of absence without notice, tardiness, and early leave, service charge payment shall be limited.

무단 결근, 지각, 조퇴의 경우, 조건에 따라, 봉사료 지급을 제한 한다.

3.1.14. Trường hợp nghỉ không xin phép sẽ không được nhận lương của ngày hôm đó

In case of absence without notice, the salary for the day of absence shall not be paid.

무단 결근의 경우, 해당일의 임금은 지급하지 아니한다.

3.2. Nghĩa vụ: *Obligations 의무*

3.2.1. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

To completely fulfill the job committed in the Labour Contract

노동 계약서에 명시된 데로 업무를 충실히 해야 한다.

(công việc cần thực hiện)

3.2.2. Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

To comply with labour discipline, with rules of labour safety and other internal regulations of the office/ enterprise

회사의 내부 규정, 안전 규정과 노동 규칙을 지킨다.

3.2.3. Bồi thường vi phạm và vật chất:

violation of rule-breaking 규정 위반 보상

3.2.4. Trường hợp vi phạm vào quy định của công ty sẽ bị xử lý theo quy định của công ty và pháp luật Việt Nam.

In case of violating the rules of the Hotel, the Laws of Vietnam and the rules of the Company apply.

회사의 규정 위반의 경우, 사규 및 베트남 법에 따라 따른다

3.2.5. Người lao động tuyệt đối không được tiết lộ hay để rò rỉ những thông tin trong kinh doanh, nội dung giao dịch hay những thông tin mật của công ty.

The confidential information of the Company including its business operation and transaction shall not be released to a third party.

회사의 영업관련한 기밀 사항, 거래 내역, 정보들을 누설 또는 유출 해서는 안됩니다.

3.2.6. Người lao động không được sử dụng hồ sơ của công ty cũng như của người khác vào việc cá nhân.

The asset and document of the Hotel shall not be used for any personal and third party use.

호텔의 재산이나, 서류들을 개인적인 용도또는 다른 사람의 개인적인 용도로 사용해서는 안됩니다.

3.2.7. Người lao động phải nỗ lực hết mình không để xảy ra những sự việc tai nạn, hỏng hóc tài sản, mất cắp … trong công ty.

With utmost effort, employees shall prevent the occurrence of loss, robbery, damage, accident, and incident in the Hotel.

호텔에서 분실, 도난, 파손, 사고, 사건 그리고 재난 등이 발생하지 않도록 최선의 노력을 기해야 합니다.

3.2.8. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước 30 ngày đối với trường hợp xác định thời hạn hoặc 45 ngày đối với trường hợp không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động. Người lao động phải trình đơn xin thôi việc, được xác nhận của trưởng bộ phận và phải báo cáo với ban giám đốc.

When a labour contract is unilaterally terminated, the employee must give the employer 30 day(employees with definite labour contract) or 45 day(employees with indefinite labour contract) resignation notice in writing under the labour laws of Vietnam. The employee is responsible for submitting a resignation letter (notice). Confirmed by the HR department with an approval by the head of his or her department, the employee shall report to the General Manager.

노동 계약이 일방적으로 계약 파기할 경우, 기간이 정해지지 않은 직원은 45 일 전에, 그리고 기간이 정해진 직원은 30 일 이전에 법규정에 따라 서면으로 고용주에게 알려 주어야 한다.

직원은 사직서를 제출하고, 부서장의 승인과 인사부의 확인을 거치고, 총지배인에게 보고하여야 한다.

3.2.9. Trường hợp nghỉ trước ngày như đã thông báo nghỉ thì phải bồi thường trả công ty theo các điều kiện như sau:

In case of resigning before the end of the notice, employees shall compensate to the Company under the following conditions.

통보 기간 완료일 이전에 사직을 할 경우에는, 아래의 조건으로 회사에 보상해야 한다.

a)Đối với nhân viên xác định thời hạn, phải bồi thường cho công ty 1 tháng lương và các khoản phí phúc lợi, hơn nữa, phải bồi thường tương ứng với những ngày còn lại như đã thông báo.

For an employee with definite labour contract, one month of salary and employee benefits or the salary for the remaining working days after the notice shall be compensated to the Company by the employee.

기간이 정하여진 직원은, 1 개월 임금 및 복리 후생 또는 통보한 이후 남아 있는 근무일 만큼에 상응하는 금액을 보상해야 한다.

b)Đối với nhân viên không xác định thời hạn, phải bồi thường cho công ty 1,5 tháng lương và các khoản phí phúc lợi, hơn nữa, phải bồi thường tương ứng với những ngày còn lại như đã thông báo nghỉ.

For an employee with indefinite labour contract, one and a half month of salary and employee benefits or the salary for the remaining working days after the notice shall be compensated to the Company by the employee.

기간이 정하여 지지 않은 직원은, 1.5 개월 임금 및 복리 후생 또는 통보한 이후 남아 있는 근무일 만큼에 상응하는 금액을 보상하여야 한다.

3.2.10. Trường hợp vi phạm hợp đồng, phải bồi hoàn trả lại cho công ty liên quan đến kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật

In case of violation of the contract, the training and education purposed payment received from the employee shall be reimbursed to the Company under the Laws of Vietnam.

계약을 위반할 경우, 회사에서 받은 교육비는 법규정에 따라 회사로 변제 하여야 한다.

3.2.11. Phải trình đơn xin thôi việc, trong thời hạn cho đến ngày thôi việc phải nỗ lực hết mình. Có nghĩa vụ sớm tìm người thay thế để không gây cản trở trong công việc

For the employee at work during the period between the day of resignation and the day of submitting the letter of resignation, the employee shall fully cooperate on replacement of his or her position with due diligence.

사직서를 제출하고, 사직일까지, 충분히 후임자를 구할 수 있도록, 최선의 노력을 다하여야 하며, 업무에 지장이 없도록 의무를 다하여야 한다.

<u>Điều 4</u>: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

고용주의 의무

4.1. Nghĩa vụ: *Obligations 의무*

4.1.1. Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng lao động.

To fully ensure the terms and conditions committed in the Labour Contract

노동 계약서에 명시된 조건을 이행한다.

4.1.2. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương, các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động.

To fully and duly pay the employee all the remuneration and other benefits as committed in the Labour Contract under the Laws of Vietnam.

노동 계약서에 명시된 데로 급료 및 혜택 사항에 대해서는 노동에 대한의 법규정에 따라 직원에게 기일 내에 지급해야 한다.

4.2. Quyền hạn: *Rights 권리*

4.2.1. Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...)

To manage the employee to fulfill job committed in the Labour Contract (to arrange, to transfer, to suspend employee's job)

직원이 노동 계약서에 명시된 업무를 충실히 이행할 수 있도록 해야 한다. (조정, 전환 배치, 업무 중지)

4.2.2. Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

To suspend and terminate the Labour contract and to apply discipline measures according to Labour Laws & regulation.s

노동 계약을 일시적 중단 또는 파기, 징계하는 것에 대해서는 노동법 및 규정을 따른다.

<u>Điều 5</u>: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Article 5: General provisions

일반 조항

5.1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

All the concerned labour matters not in this contract are applied and subject to the Labour Laws of Vietnam.

이 계약서에 명시되지 않은 모든 노동 문제에 대해서는 베트남 노동법에 적용한다.

5.2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 đến ngày .... . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại c ông ty TNHH ABC ngày 01/06/2015 .

This labour contract shall be valid from to . It is made in 02 copies, and one copy shall be kept by the Employee, one copy shall be kept by the Employer. Contract is made in ABC Co.,ltd on date **.**

이 노동 계약서는 일부터 일까지 유효 합니다. 이 계약서는 2 부를 작성하여, 하나는 직원이 보관하고, 1 부는 회사가 보관한다. 계약서는일자에 그랜드 프라자 하노이 호텔에서 작성 되었다.

Hà Nội, Ngày tháng năm

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
Employee 직원	*Employer* 고용주
Dao Thanh Truc	**Honda Yamaha**